

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2781/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

โจทย์ร่วม

โจทก์

บริษัทสหฟาร์ม จำกัด

โจทก์

นายประคอง กลิ่นหอม กับพวก

จำเลย

บริษัทสหฟาร์ม จำกัด โจทย์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาล
 อุทธรณ์พิพากษายืนคดีถึงที่สุดแล้ว ไม่รับฎีกาโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาล
 ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่ต้องห้ามฎีกา และ
 ฎีกาของโจทก์ร่วมก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความเอกสารหมาย จ.2
 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 237) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352,83 ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 232)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 233)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง แม้โจทก์ร่วมจะฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย ก็ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ร่วม

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง แม้โจทก์ร่วมจะฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย ก็ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ร่วม

(วิชัย ตันติกุลนันท์-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ